Organisationsstrukturen des Politikfelds Chemikalienkontrolle

Volker Schneider
Europäisches Hochschulinstitut Florenz

Abkürzung: _____

Name der Organisation: _____

Org.typ: _____

Akt.ebene: _____

Interessenfeld: _____

Rechtsstatus: _____

1. Interviewpartner:

Titel/Funktion: _____

Tel.Nr.: _____

Ort und Datum des Interviews: _____

2. Interviewpartner:

Titel/Funktion: _____

Tel.Nr.: _____

Ort und Datum des Interviews: _____

Besondere Fragen: _____

Teil A: Ziele, Funktionen und Interessen

A1. **Funktionen**

Welches sind die Ziele, Hauptaktivitäten, Aufgaben oder Funktionen der Organisation?

Gibt es evtl. Broschüren/Informationsblätter, aus denen diese Informationen entnommen werden können?

A3. **Handlungsfelder**

In welchen Politikfeldern ist (`Org.Name`) tätig?

- Wirtschaftspolitik ☐
- Verbraucherpolitik ☐
- Verteidigungspolitik ☐
- Bildungspolitik ☐
- Energiepolitik ☐
- Umweltpolitik ☐
- Außenpolitik ☐
- Gesundheitspolitik ☐
- Industriepolitik ☐
- Sozialpolitik ☐
- Entwicklungspolitik ☐
- Rechtspolitik ☐
- Wohnungsbaupolitik ☐
- Arbeitsmarktpolitik ☐
- Agrarpolitik ☐
- Sonstiges: ☐

A4. **Organisationsgröße**

Seit wann ist (`Org.Name`) im Bereich der „gefährlichen Stoffe“/Umweltchemikalien tätig?

Über wieviel Personal verfügt (`Org.Name`) im Chemiebereich/bzw. im Bereich der Chemikalienkontrolle (Vollzeitstellen)?

Wie hat sich die Organisation in dieser Hinsicht in den letzten 15 Jahren entwickelt?

Teil B: Policy-Themen, Positionen

B2. **Problemphilosophie**

Es gibt ganz unterschiedliche Ansichten über das Chemikalienproblem. Hier einige Beispiele:

a) Dem „Chemikalienproblem“ liegt in eine grundsätzliche Haltung des Menschen gegenüber der Natur zugrunde; indem der Mensch durch Technik und industrielle Entwicklung in die natürlichen Kreisläufe unseres Planeten eingreift, zerstört er funktionierende ökologische Zusammenhänge und zerstört damit seine Lebensgrundlage. Wir müssen wieder zurückfinden zu natürlichen Lebens- und Produktionsformen.

b) Das Chemikalienproblem ist eigentlich ein sozioökonomisches und politisches Problem, das in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung begründet liegt. Aus Gewinnsucht werfen die Chemieunternehmen ständig neue Produkte auf den Markt, die noch nicht ausreichend auf ihre gefährlichen Wirkungen auf Mensch und Natur getestet worden sind.

c) Das Chemikalienproblem ist in der rasanten technologischen Entwicklung begründet, in der gelegentlich unbeabsichtigte Nebeneffekte entstehen. Nur durch technisch-wissenschaftliche Anstrengungen, durch die Entwicklung neuer Testtechnologien und Prüfverfahren können in Zukunft solche Effekte minimiert werden. Die Aufgabe des Staates ist es, die Forschung in dieser Richtung zu fördern und hierin mit der Industrie zusammenzuarbeiten.

d) Das Chemikalienproblem gibt es gar nicht. Bisher hat die Chemieindustrie ihre Produkte immer in genügender Weise auf schädliche Auswirkungen überprüft, bevor sie diese vermarktet hat. Die öffentlichen Debatten hierüber entspringen nur einer Hysterie, die zum Teil von radikalen Gruppen, unterstützt von weiten Teilen der Presse, geschaffen oder zumindest ausgenutzt wurde.

Welcher Problemphilosophie neigen Sie eher zu? Kombinationen sind möglich!

	a)	**b)**	**c)**	**d)**
Bitte auswählen.....	☐	☐	☐	☐

B3. **Öffentlichkeitsarbeit**

Hatte Ihre Organisation öffentlichkeitswirksame Aktivitäten unternommen, um auf das Problem „Chemie und Umwelt“ aufmerksam zu machen oder staatliche Instanzen zu Lösungen zu drängen? Wenn ja, welche:

B4. **Positionen**

Entwickelte Ihre Organisation eigenständige Positionen zum Problembereich der Chemikalienkontrolle? Wenn ja, welche?

Sind diese 1. von Ihrer Organisation allein oder 2. in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen formuliert worden?

von unserer Organisation allein ..... ☐
in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen ☐

B5. **Regulierungstypen**

Das Chemikalienproblem könnte auch durch andere als staatliche Regulierungsformen angegangen werden, z. B. durch eine selbstverantwortliche Eigenkontrolle der Chemischen Industrie in Zusammenarbeit mit Institutionen wie DIN. (Beispiel: Sicherheitsdatenblatt). Im Jahre 1976 hatte der VCI eine solche Eigenkontrolle vorgeschlagen.

Welche Position hatte damals Ihre Organisation zu diesem Vorschlag?

Welche Positionen haben Sie grundsätzlich? a) für Staatskontrolle, b) für Selbstkontrolle.

Wenn Sie damals keine Position dazu hatten, wie stehen Sie prinzipiell zu diesen beiden Regulierungsoptionen?

B6. **National oder International**

Ein sehr früher Konfliktpunkt war die Entscheidung für

a) eine schnelle nationale gesetzliche Regelung unabhängig von den Harmonisierungsaktivitäten in der EG und der OECD, oder

b) für ein konzertiertes Vorgehen mit diesen Internationalen Organisationen.

Hatten Sie eine Position dazu? Wenn ja, welches war die Position Ihrer Organisation?

B7. **Kleine oder große Lösung**

Ein weiterer Konfliktpunkt im Gesetzgebungsprozess bestand in der Entscheidung

a) für eine „kleine Lösung“ (Umweltchemikaliengesetz).

b) für einen ressortübergreifenden Ansatz.
(Integration von Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Umweltschutz.)

Hatten Sie damals eine Position zu diesen Alternativen? Wenn ja, welche?

B8. **Schlüsselelemente des ChemG**

Schon früh hatten sich einige Schlüsselelemente des ChemG herausgebildet, die auch in der Fassung, die dann verabschiedet worden ist, enthalten waren. Diese implizierten jeweils Entscheidungen gegen andere Regelungsformen.

Waren Sie damals

		ja	**nein**
a.	für die Entscheidung für ein *Anmeldeverfahren*, im Gegensatz zum Zulassungsverfahren?	☐	☐
b.	für die Entscheidung für eine Anmeldung *vor der Vermarktung* im Gegensatz zur Anmeldung vor der Herstellung?	☐	☐
c.	für die Beschränkung der Anmeldepflicht auf *neue Stoffe*, im Gegensatz zu Lösungen, die in diesem Zusammenhang zwischen neuen und alten Stoffen nicht unterscheiden wollten?	☐	☐
d.	für den sogenannten *Stufenplan*?	☐	☐

Gab es außerdem noch wichtige Punkte, für oder gegen welche Sie sich eingesetzt hatten; wenn ja, welche:

Teil C: Partizipation am Policy-Prozess

C1. **Politische Partizipation**

Über welche Formen nimmt (`Org.Name`) gewöhnlich an politischen Entscheidungsprozessen teil?

C2. **Partizipation in Gremien**

In welchen der folgenden Gremien arbeiteten Mitarbeiter Ihrer Organisation mit/bzw. war Ihre Organisation repräsentiert?

☞ ***Liste der Gremien***

C3. **Partizipationsformen des ChemG**

Wie war Ihre Organisation im Allgemeinen in den Gesetzgebungsprozess des ChemG involviert?

Ihre Organisation

- formulierte Entwürfe und traf Entscheidungen ☐
- nahme Beratungsfunktionen wahr ☐
- betrieb Forschung in diesem Bereich ☐
- förderte und koordinierte Forschung ☐
- fungierte als „Clearing"-Stelle für Informationen ☐
- formulierte alternative Politiken ☐
- unterstützte besondere Politikpositionen ☐
- arbeitete mit anderen Organisationen in diesem Bereich zusammen ☐
- mobilisierte andere Organisationen ☐
- mobilisierte die Öffentlichkeit über die Medien ☐
- organisierte Informationsveranstaltungen ☐

☞ ***Bitte Zutreffendes ankreuzen!***

C4. **Involvierung in Ereignisse**

Im Folgenden würde ich gerne wissen, wie (`Org.Name`) in den „Policy"-Prozess des Chemikaliengesetzes involviert war.

Im Folgenden sehen Sie eine Liste von mehr oder weniger relevanten Phasen und Ereignissen der Chemikalienkontrolle in den letzten 15 Jahren.

Geben Sie bitte gegebenenfalls die Art und Weise an, in der (`Org.Name`) in die jeweiligen Ereignisse involviert war.

Nationale Ebene

	keine Aktivität	direkte Teilnahme	sonstige Aktivitäten
1970/1971. E1. Aufstellung des Sofortprogramms zum Umweltschutz und 1. Umweltprogramm der Bundesregierung. Als Maßnahmen im Bereich „Umweltchemikalien“ sind vorgesehen: Errichtung eines Bund-Länderausschusses beim BMJFG und Errichtung einer „Zentralen Erfassungs- und Bewertungsstelle für Umweltchemikalien“.	☐	☐	☐
1970/1975. E2. Das BMJFG arbeitet an einem Bundesgiftgesetz.	☐	☐	☐
1970/1971. E3. Das BMA erarbeitet/erläßt die Verordnung über gefährliche Arbeitsstoffe.	☐	☐	☐
1974 bis 1976. E4. In der Interministeriellen Projektgruppe für Umweltchemikalien und im BLAU werden Forschung und andere Aktivitäten koordiniert und Informationen über das Chemikaliengebiet ausgetauscht.	☐	☐	☐
1976–1977. E5. Das Innenministerium bereitet ein Chemikaliengesetz vor und führt Gespräche mit interessierten Kreisen. 1977 legt es einen ersten Entwurf vor.	☐	☐	☐
1978. E6. Gespräche zwischen den Ressorts: Einigung über eine gemeinsame Federführung und Einrichtung einer interministeriellen Arbeitsgruppe. Verschiedene Gesetzesentwürfe werden entwickelt und an interessierte Kreise versandt. Das Bundeskabinett beschließt, dem Bundestag noch in dieser Legislaturperiode ein Chemikaliengesetz vorzulegen: Möglichst „große“ Lösung.	☐	☐	☐
1979. E7. Die beteiligten Ressorts legen gemeinsam unter der Federführung des BMJFG einen Referenten-Vorentwurf vor, der an interessierte Verbände und Organisationen zur Stellungnahme übersandt wird. Diskussionen in der Öffentlichkeit und Verhandlungen auf Ministerialebene schließen sich an. Geringfügig überarbeitet wird dieser Entwurf als Regierungsgesetz vom Kabinett verabschiedet und an den Bundesrat gesandt.	☐	☐	☐
1979. E8. Der Bundesrat behandelt den Entwurf in Plenum, Ausschüssen und einem Unterausschuß. Er nimmt Stellung mit etwa 100 Änderungsvorschlägen.	☐	☐	☐
1978/1980. E9. 1. Lesung im Bundestag und Verweisung auf den hierzu eingerichteten Unterausschuß „Chemikaliengesetz“. Beratungen und Anhörungen im Unterausschuß. 2. und 3. Lesung im Bundestag und Verabschiedung.	☐	☐	☐
1981. E10. Erlass der wichtigsten Rechtsverordnungen: Anmeldungs- und Bewertungsstellen; Verordnung über Anmeldeunterlagen und Prüfungsnachweise etc.	☐	☐	☐

EG-Ebene

	keine Aktivität	direkte Teilnahme	sonstige Aktivitäten
1975. E11. Frankreich bereitet Chemikaliengesetz vor und informiert die OECD und EG darüber. Die Bundesregierung befürchtet Handelshemmnisse und drängt auf EG-Initiative.....	☐	☐	☐
1976. E12. Die EG erweitert die Änderung der 67er Richtlinie über gefährliche Stoffe. Die EG-Kommission legt einen Entwurf über die 6. Änderung vor.....	☐	☐	☐
1977. E13. Die Bundesrepublik legt einen Gegenentwurf vor. In Expertengruppen bei Kommission und EG-Ministerrat werden die unterschiedlichen Positionen verhandelt. Sommer 1979 verabschiedet der Ministerrat die 6. Änderungsrichtlinie.....	☐	☐	☐
1980 ff.. E14. In EG-Arbeitsgruppen wird der 5. Anhang ausgehandelt.....	☐	☐	☐

Internationale Ebene

	keine Aktivität	direkte Teilnahme	sonstige Aktivitäten
1973. E15. Die Schweiz, Japan, Schweden und andere Industriestaaten verabschieden Chemikaliengesetze. In der OECD beginnen Harmonisierungsbemühungen. Verhandlungen in den „sector-groups“.....	☐	☐	☐
1977/1978. E16. Die USA verabschieden ihr TSCA; 1977 tritt es in Kraft. Daraufhin werden Harmonisierungsanstrenungen verstärkt. Auf der Internationalen Konferenz über Chemikalienkontrolle in Stockholm (Hässelby) wird die OECD als das angemessenste internationale Forum für Harmonisierung ausgewählt..	☐	☐	☐
1978–1982. E17. Die OECD richtet spezielle Programme ein zur gegenseitigen Harmonisierung der gesetzlichen Regelungen und Prüfvorschriften (Chemicals Testing Program, Chemicals Management Program).....	☐	☐	☐

C5a. Gab es darüber hinaus für Ihre Organisation noch wichtige Themen/Ereignisse in diesem Politikfeld? Könnten Sie mir diese benennen?

_____

_____

Teil D: Kommunikationsbeziehungen

D1a. Hier habe ich eine Liste der Organisationen zusammengestellt, die wichtig für den Entscheidungsprozess des Chemikaliengesetzes waren. Nennen Sie mir bitte die Namen aller Organisationen, mit denen Sie regelmäßigen Informationsaustausch über Angelegenheiten der Chemikalienkontrolle pflegten.

D1b. Gibt es hierbei wichtige Organisationen, die nicht auf der Liste genannt sind? Wenn ja, welche?

D2a. Für den Entscheidungsprozess zum Chemikaliengesetz waren wissenschaftliche und technische Informationen von zentraler Bedeutung.

a) Von welcher der in der Liste genannten Organisationen erhält (`Org.Name`) normalerweise wissenschaftliche und technische Informationen?

b) An welche Organisationen liefert (`Org.Name`) wissenschaftliche Informationen?

D2b. Gibt es in diesem Zusammenhang Organisationen, die nicht auf der Liste stehen?

D3a. Würden Sie mir bitte die Organisationen auf der Liste nennen, die von (`Org.Name`) finanzielle Zuwendungen als Zahlung für Dienstleistungen, als Mitgliedsbeiträge oder Spenden erhalten?

D3b. Könnten Sie nun bitte diejenigen Organisationen auf der Liste nennen, von denen (`Org.Name`) solche Zuwendungen erhält?

D4a. Würden Sie mir bitte die Organisationen nennen, die Ihre Organisation durch Personal und/oder Einrichtungen unterstützen?

D4b. Welche Organisationen unterstützt Ihre Organisation auf diese Weise?

D5a. Viele Organisationen verfügen über Führungs-, Aufsichtsrats-, Beratungsgremien, Beiräte oder Kuratorien, in denen Mitarbeiter anderer Organisationen mitarbeiten oder vertreten sind.

Zu welchen der in der Liste genannten Organisationen hat Ihre Organisation derartige personelle Verbindungen?

D5b. Verfügt Ihre Organisation über derartige Gremien? Wie heißen diese?

Welche Organisationen meiner Liste sind dort vertreten? (wenn möglich Liste)

D6. Welche der in der Liste aufgeführten Organisationen waren Ihrer Meinung nach besonders einflussreich im Gesetzgebungsprozess des Chemikaliengesetzes?

D7. Gibt es einflussreiche Organisationen, die nicht in der Liste genannt sind?

D8a. Um Einfluss nehmen zu können auf politische Entscheidungen, benötigen Organisationen bestimmte Ressourcen. Im Folgenden habe ich eine Reihe von Möglichkeiten zusammengestellt.

1. Expertenwissen
2. Finanzielle Ressourcen
3. Personal und technische Einrichtungen
4. Entscheidungskompetenz und durch wichtige Position in der Staatsorganisation
5. Gute Beziehungen zu einflussreichen Organisationen
6. Fähigkeit, im Rahmen seines Organisationsbereichs für die Unterstützung einer Politik zu sorgen
7. Hoher Repräsentations-/Organisationsgrad
8. Fähigkeit, die Öffentlichkeit zu mobilisieren
9. Gutes Image in der Öffentlichkeit

D9a. Welches sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Ressourcen, über die Ihre Organisation verfügt?

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

D9b. Könnten Sie mir für die 5 Organisationen meiner Liste, die Sie am besten kennen, die Einflussressourcen nennen?

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1).....	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2).....	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3).....	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4).....	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5).....	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Sonstige Informationen zu Teil III:

Zusatzfragen zum Fragebogen „Organisationsstrukturen des Politikfelds Chemikalienkontrolle“

Orgname:

Interviewpartner:

Interesse

Das Chemikalienproblem ist nur ein Bereich unter anderen, mit denen Ihre Organisation zu tun hatte. Wenn Sie das Problem der „gefährlichen Stoffe“ mit anderen Problembereichen vergleichen, in welche Ihre Organisation involviert ist, welche Wichtigkeit würden Sie dem Thema „gefährliche Stoffe“ aus der Sicht Ihrer Organisation zumessen?

sehr wichtig						**unwichtig**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Aktivitäten

Wie hoch würden Sie den Umfang an Zeit, Geld und Personal einschätzen, den Sie investiert hatten, um Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess zum Chemikaliengesetz zu nehmen?

sehr hoch						**sehr gering**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Ergebnis

Inwieweit entspricht das Ergebnis der Chemikaliengesetzgebung den Wünschen, Erwartungen, Forderungen Ihrer Organisation?

	vollstens						**überhaupt nicht**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

☞ ***Bitte senden Sie diesen Fragebogen an meine deutsche Adresse:***

Volker Schneider
Wennenderstraße 6
7902 Blaubeuren